

性，公民在银行或其他金融机构开设账户，需提供身份证明、预留手机号码，且需要身份验证。银行账户与特定人员关联，银行账户信息足以反映出特定人员的资金、交易等活动情况，依法属于公民个人信息，事关公民个人财产安全，故国家对公民个人账户信息严格保密制度，任何个人或组织非有法定事由、履行法定程序不得获取。支付宝账户交易实际系通过该账户所绑定的银行账户进行，支付宝账户实质亦属于银行账户的范畴。

其次，银行账户交易明细因其信息内容的特性可以认定属于“敏感信息”。银行账户交易流水不仅显示公民个人财产状况，还可显示公民的资金来源及流向、交易对手信息、一定时期的资金状况等，尤其是在电子支付高度普及的社会形势下，账户交易明细还可反映出交易商家、个人购物倾向等，通过对账户交易信息的汇总分析，可以反映出账户持有人的购物喜好、经常光临的商家等特定信息。因此，银行账户交易流水可以认定为两高《解释》第五条第一款第四项中的“其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息”。

二、案涉公民个人信息数量计算标准及本案是否属于“情节特别严重”情形

案涉公民个人信息数量的计算标准决定公民个人信息数量的认定，决定被告人的行为是否属于两高《解释》第五条第二款规定的“情节特别严重”情形，进而直接影响法定量刑幅度的确定即影响对罪轻与罪重的认定。综合分析，本案涉案公民个人信息数量应以行为人查询并下载持有的每个账户的全部交易明细累计计算，属于两高《解释》规定的“情节特别严重”的情形。

首先，案涉银行或支付宝账户每条交易明细均有具体指向、特定金额甚至不同的交易对象，反映不同的内容和信息，因此构成独立个体信息。案涉银行账户交易信息是与公民财产密切相关的活动信息，交易明细反映特定公民的交易对象、消费喜好等。在案证据足以证实，本案中行为人是根据“客户”提供的账户查询各个账户一定时段内的交易流水，而每条交易流水均有具体指向、特定金额和交易对象，即交易流水实际上具有特定性，反映了交易双方的信息，包含不同的主体、内容，交易流水的每条信息均是独立个体信息，即这些流水

最终都能指向具体的个人，每条信息都能与特定公民个人进行对应，每条交易明细实质具有个体特定性。因此，本案中行为人根据银行或支付宝账号查询的交易流水，在计算涉案公民个人信息数量时，应以每个账户的全部交易明细累计计算而非以账户数量计算行为人侵犯的公民个人信息数量。

其次，案涉交易信息属于两高《解释》第五条第一款第三项规定的敏感信息，行为人查询、下载、掌握的交易明细越多，对账户户主的个人情况了解也越多、越深入，不仅严重危害公民个人信息安全，而且常常与诈骗等犯罪存在关联，社会危害性日渐突出。司法实践中，该类信息所指向的深层内容往往能够让犯罪分子借助互联网和大数据分析等，直接实施精准诈骗等犯罪活动。出于对打击侵犯公民个人信息犯罪的考虑，如果按照银行或支付宝账户为统计单位，则在实践中很难达到两高《解释》第五条第一款第四项的500条的入罪标准，容易导致放纵犯罪。对于银行或支付宝账户交易明细这类直接威胁到公民人身、财产安全的信息，如果不对犯罪行为进行严厉打击，罪犯得不到相应的惩治和震慑，不利于实现严厉打击此类行为、保护公民个人信息的立法目的。

综上所述，在侵犯公民个人信息案件中，信息性质类型的界定、信息数量计算标准的确定及法定从重处罚情节的认定等问题直接关系到对行为人的定罪量刑，司法实践中，对公民个人信息相关要素的理解不能仅依靠形式上的列举，更重要的是对公民个人信息本质特征的实质性审查和把握，同时要结合行为的社会危害性和刑事可罚性等，依照现行法律和司法解释规定，根据立法目的，对相关信息的性质类型、数量计算及量刑情节等进行综合分析和判断。

编写人：河南省安阳市中级人民法院 付文华

河南省安阳市殷都区人民法院 王忠文 郑雅倩

二、侵犯财产罪

(一) 抢劫罪

33

以非法占有为目的，当场实施暴力、胁迫等
足以压制对方反抗的手段而强取他人财物，
构成抢劫罪而非敲诈勒索罪或寻衅滋事罪

——彭某某、陈某某抢劫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区北海市中级人民法院(2023)桂05刑终145号刑事裁定书

2. 案由：抢劫罪

【基本案情】

2016年10月28日晚上，贾某某(已判刑)及被告人彭某某、陈某某经商谋后在北海市海城区某小区某栋某号房即廖某某、郑某某等人所居住的出租屋内，由贾某某持刀威胁廖某某、郑某某等人，被告人陈某某在旁帮忙，共同从廖某某、郑某某处劫走10余张传销新人的申购卡(某银行卡)，并以威胁的方

法获知银行卡密码。随即在上述出租屋内，贾某某将上述银行卡交给被告人彭某某去取钱。彭某某遂去银行ATM（自动柜员机）机中取钱共计21万元。当晚，贾某某及彭某某、陈某某遂携款及银行卡逃离北海。后，贾某某继续将上述银行卡取现，贾某某及彭某某、陈某某从上述银行卡中共“取出”56万元。贾某某分得15万元，陈某某分得1.6万元，且彭某某、陈某某等人的生活开支均由贾某某负责。

2022年9月20日9时10分许，被网上追逃的彭某某被公安人员抓获归案。同年10月31日21时40分许，被网上追逃的陈某某被公安人员抓获归案。

归案后，陈某某如实供述自己罪行。

【案件焦点】

彭某某、陈某某的行为构成抢劫罪还是敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区北海市海城区人民法院经审理认为：被告人彭某某、陈某某伙同同案人以非法占有为目的，入户持刀使用胁迫方法，当场劫取他人财物，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪。据此，以抢劫罪分别判处被告人彭某某有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金2万元，判处被告人陈某某有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金2万元，责令被告人陈某某退出犯罪所得16000元，依法予以没收，上缴国库。

一审宣判后，彭某某、陈某某提出上诉。

广西壮族自治区北海市中级人民法院经审理认为：彭某某、陈某某伙同同案人以非法占有为目的，入户持刀使用胁迫方法，当场劫取他人财物，数额巨大，构成抢劫罪而非敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。共同抢劫犯罪活动中，彭某某、陈某某均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。陈某某虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。原判根据彭某某、陈某某犯罪的事实、性质和对社会的危害程度，在充分考虑陈某某所具有的坦白法定从轻处罚情节，在法定刑幅度内以犯抢劫罪分别判处彭某某

